

1500045-34.2022.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Gabriela de Oliveira Thomaze

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... caso, não se mostrou suficiente.

Neste sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO. Revisão com fundamento no art. 621, inciso I, CPP.

Alegação de insuficiência de provas para condenação por insegurança dos reconhecimentos pelas vítimas. Necessidade. Absolvição em primeiro grau revertida em Acórdão. Ofendidos que evidenciaram insegurança em todos os reconhecimentos, claramente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

1ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500045-34.2022.8.26.0106 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-34.2022.8.26.0106

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela de Oliveira Thomaze

Vistos.

MACIEL MAGALHÃES NASCIMENTO foi denunciado como incurso no artigo 158, §§ 1º e 3º, artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 20h20min, na Rua Bauru, 181, Serpa, nesta cidade e comarca de Caieiras, agindo em comunhão de ações e desígnios com Paulo Alexandre Magalhães Marques e com o adolescente Davi Santos Oliveira, constrangeram a vítima Carlos Alberto dos Santos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Consta, também, que naquele mesmo dia, por volta das 21h50min, na Avenida Dr. Olindo Dártora, 1300, nesta cidade e comarca, o denunciado, Paulo Alexandre e o adolescente Davi Santos Oliveira, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Rafael Rodrigues dos Santos, a motocicleta Yamaha/XTZ150 Crosser ED, cor azul, placas FQN-4858 - Caieiras. Consta por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o réu, em conluio com Paulo Alexandre, corrompeu ou facilitou a corrupção de Davi Santos Oliveira,

menor de 18 anos, com ele praticando as infrações acima descritas.

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022, oportunidade em que decretada a revelia do acusado (fls. 70/73).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 138.

O feito foi desmembrado em relação ao acusado Paulo Alexandre. Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e a data designada para a realização de audiência por videoconferência (fls. 167/169).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais escritos, o representante do Ministério Público postulou a procedência da ação, com condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 382/394).

Por sua vez, a Defesa postulou pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas, pois o réu não participou dos fatos e não foi reconhecido em juízo (fls. 400/410).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo arguições preliminares a serem apreciadas.

Ao término da instrução criminal é inevitável a conclusão de que apesar de comprovado de forma inegável os delitos descritos na inicial acusatória, não restou suficientemente demonstrada a participação do acusado.

Em seu interrogatório, o réu Maciel Magalhães Nascimento negou os fatos. Disse que no dia dos fatos estava trabalhando e que, após retornar para a casa, foi para a casa da sua genitora, pois tinha descoberto que sua esposa estava grávida. Que não conhece o Davi. Não tem conhecimento do envolvimento do seu irmão com os fatos. Reconhece como sendo ele a pessoa na foto de fl. 34. Por fim, disse que na sua rua tem uma pessoa conhecida como "Japa" e que ela foi até a sua casa conversar com a sua esposa.

A negativa do réu não foi contrariada pelo restante das provas produzidas em juízo.

A vítima Carlos Alberto dos Santos, em juízo, não reconheceu o réu como um dos agentes. Disse que é motorista de aplicativo e que naquele dia, por volta das 8:30, três indivíduos adentraram no veículo e logo percebeu o que ocorreria. Disse que eles anunciaram o crime quando estavam próximo ao cemitério de Perus. Que o indivíduo que sentou no banco da frente era branco e "japa", apresentou a arma e jogou o depoente para o banco de trás. Que os outros indivíduos que estavam no banco de trás, sendo o Maciel e um outro negro alto. Disse que os indivíduos tentaram realizar roubos em Perus, mas não conseguiram. Que seu carro ficou sem combustível, que abasteceram no posto da fazendinha e pagaram com o cartão do depoente. Que "Japa" desceu do veículo para pagar o combustível e que os demais ficavam constantemente ameaçando o depoente. Que em seguida, ficaram andando pelo bairro da Laranjeiras, tentaram subtrair uma motocicleta, mas encontraram Rafael, o cercaram com o carro e o indivíduo negro alto desceu para roubar a moto, levando a arma que estava com o Japa. Que dispensaram a moto no meio do mato, mas depois levaram para outro local e passaram a desmontá-la. Que em certo momento, o indivíduo negro passou a conduzir o veículo, os demais foram para o banco de trás junto ao depoente e foram até o posto São Lucas, local em que praticaram outro roubo. Que os agentes que estavam no banco de trás desceram para praticar o crime. Posteriormente, pediu ajuda a um guarda municipal e localizaram um celular e dinheiro dentro de seu veículo. Quem pediu a corrida foi um indivíduo de nome Paulo e ficou cerca de 2h30min rodando com eles. Que apenas se chamavam de "negão" e "japa". Que foi obrigado a conduzir o veículo após os agentes subtraírem a moto e a levarem ao local do desmanche. Disse ainda que os agentes queriam dinheiro, mas como não tinha, estavam utilizando o depoente para conseguir. Que danificaram o seu carro. Disse que na foto de fl. 41 parece o "Negão", mas ele era careca. Não conhece a pessoa de fl. 34 como um dos autores do crime, que tinha dito na delegacia que a pessoa da foto não participou. Que durante o reconhecimento na delegacia, insistiu que o réu não era um dos agentes. Posteriormente, disse que na delegacia o réu aparentava ser um dos agentes pelo cabelo, altura e cor. Que o

policial Rodolfo insistiu para que o depoente fizesse o reconhecimento fotográfico do Japa, mas o reconhecimento pessoal do acusado foi feito pelo próprio depoente, pois apesar do cavanhaque estar diferente, parecia ser um dos agentes.

A vítima Rafael Rodrigues dos Santos, em juízo, disse que o réu foi um dos agentes do crime. Disse que estava no bairro Laranjeiras indo em direção a estação de Caieiras, quando foi abordado por um carro Logan prata. Que quando percebeu que o carro estava o seguindo, decidiu fazer o retorno, momento em que o Davi apontou a arma para o depoente e pediu para que parasse a moto, senão atiraria. Que o Davi desceu do carro com a arma na mão, que entregou a chave e o capacete. Que Davi foi com a moto para um lado e o carro foi para outro lado. Que não sabe precisar quantas pessoas estavam dentro do carro. Que Davi é um rapaz negro e alto.

Posteriormente, disse que o réu que reconheceu nessa audiência é o Davi. Relatou ainda que conseguiu recuperar sua motocicleta na madrugada da segunda, mas já tinham retirado o baú, a chave e o capacete. Que a pessoa que o abordou tinha mais de 1,70 metros e era forte. Que a pessoa na foto de fl. 34 não é a pessoa que o abordou, mas reconhece a pessoa de fl. 121 como a pessoa que o abordou armado. Que apenas Davi desceu do carro e que não viu mais nenhum outro agente.

A testemunha Flavio Flores, guarda civil municipal, disse recebeu informação de um roubo ocorrido no Posto São Lucas e abordaram o veículo apontado. Que apenas a vítima estava no veículo e relatou o que teria ocorrido. Disse que Carlos Alberto apontou o local em que foi deixada a motocicleta e levou a guarnição até lá. Que não conhece o réu e nunca o viu. Relatou que fizeram uma vistoria no veículo de Carlos Alberto e localizaram um celular, sendo que a vítima negou que fosse dela. Não consegue dizer se era o réu quem aparecia na imagem do celular.

A testemunha Rodolfo Fiore Franco, policial civil, disse que após receberem informação sobre o primeiro fato, sobre o sequestro de um uber e a utilização do veículo para prática de outros crimes, dera início as buscas. Que a guarda municipal levou um celular que teria sido esquecido pelos agentes dentro do veículo e que, embora bloqueado, a tela de proteção apontava uma fotografia. Que pelo sistema de inteligência policial fizeram o reconhecimento facial e identificaram o Alexandre. Que a partir dessa informação, por meio de redes sociais e outras fotografias, tentaram identificar os outros dois agentes. Que a primeira vítima reconheceu, sem sobra de dúvidas, Paulo Alexandre e o réu. Que após relatório policial, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão dos agentes. Que no dia do cumprimento do mandado, conseguiram capturar apenas Maciel e Paulo Alexandre se evadiu quando da chegada, estando foragido até o momento. Após, tomou conhecimento de que uma semana antes dos fatos, receberam informação de que durante abordagem da Polícia Militar, foram identificados indivíduos que estariam tentando praticar crime se usando de simulacro da arma de fogo, entre eles estava o adolescente Davi, o qual foi reconhecido pela vítima Rafael e pela vítima Carlos Alberto. Que quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o réu estava dormindo, tentou se evadir, mas depois negou a participação nos fatos. Disse ainda que após a captura de Maciel, a vítima Carlos Alberto foi chamada novamente na delegacia e confirmou o reconhecimento. Por fim, disse que acompanhou os reconhecimentos realizados na delegacia e que a vítima reconheceu o réu sem sombras de dúvida.

O policial civil Cícero Francisco da Silva, em juízo, disse que após a vítima fazer um boletim de ocorrência pela internet, deram início as investigações. Que a vítima reconheceu o réu tanto por fato quanto presencialmente. Que acompanhou o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Por fim, disse que não se recorda a atuação de cada agente durante o crime.

Da análise das provas produzidas, em que pese o reconhecimento pessoal das vítimas realizado na fase policial (fl. 40), este não restou suficientemente confirmado em juízo.

Embora inicialmente, ao visualizarem o acusado, as vítimas tenham o reconhecido, durante o depoimento o apontaram como sendo pessoa diversa, seja não confirmando o reconhecimento ao visualizarem foto do acusado ou descrevendo conduta atribuída a outro agente.

Desta forma, em que pese a relevância do reconhecimento pessoal das vítimas na

elucidação de crimes, verifico que no presente caso, não se mostrou suficiente. Neste sentido:

“ROUBO MAJORADO TENTADO. Revisão com fundamento no art. 621, inciso I, CPP. Alegação de insuficiência de provas para condenação por insegurança dos reconhecimentos pelas vítimas. Necessidade. Absolvição em primeiro grau revertida em Acórdão. Ofendidos que evidenciaram insegurança em todos os reconhecimentos, claramente confundindo o peticionário com terceiro, preso com o corréu desta ação por outro crime, alguns dias mais tarde. Sentença absolutória reformada em acórdão. Necessidade de reforma. Revisão criminal deferida para absolver o peticionário com fulcro no art. 386, VII, CPP.” (TJSP; Revisão Criminal 0075393-09.2015.8.26.0000; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Amparo - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/07/2016; Data de Registro: 06/07/2016)

Ao final da instrução criminal um fato restou claro, ou seja, a prova da autoria é duvidosa.

É indiscutível que indícios podem servir para embasar o édito condenatório. Porém, estes devem ser veementes.

Isto porque, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: “A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente”. (TJSP – AC 142.227-3 – Rel. Nelson Fonseca – JTJ 170/315).

Enfim, o suporte da acusação enseja séria dúvida quanto à efetiva responsabilidade do acusado pelo evento criminoso, sendo caso de um decreto absolutório.

Ante o exposto, e por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu MACIEL MAGALHÃES NASCIMENTO, qualificado nos autos, das sanções do artigo 158, §§ 1º e 3º, artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o decidido, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Arbitro os honorários dos advogados eventualmente nomeados no valor máximo previsto na tabela do Convênio OAB/DPE.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA